普罗米绿色能源（深圳）有限公司“4·12”车辆伤害事故调查情况

日期：2016年 09月 07日 信息来源： 光明新区安全生产监督管理局 字号：

2016年4月12日上午9时30分，光明新区光明办事处新羌社区新陂头工业园普罗米绿色能源（深圳）有限公司园区内发生一起车故，造成1人死亡。

新区安监、公安、光明办事处等相关部门接报后立即赶赴现场，组织开展善后及调查处理工作。根据《生产安全事故报告和调查例》的有关规定，新区管委会成立了 “普罗米绿色能源(深圳)有限公司‘4·12’车辆伤害事故调查组（以下简称调查组）”。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查明了事故过、直接原因和间接原因、人员伤亡和善后处理情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。新区管委会批复同意了该起事故的调查报告，认定该起事故为一起生产安全意对事故责任的认定及处理建议，同意事故调查组提出的事故防范和整改措施。

现将有关事故调查情况公开如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位为普罗米绿色能源（深圳）有限公司（以下简称普罗米公司），成立于2008年5月29日，法定代表人：杨宾，公司限责任公司(法人独资)，社会信用代码：91440300674810931F，总部位于深圳市南山区后海大道育德佳园8栋A203，在光明新区的光明办事处新羌社区新陂头工业园，公司有员工40余人，公司在光明新区主要经营葡萄的种植与销售，事发地点位于普罗米公司光明园内。

2011年9月8日，深圳市农业和渔业局与普罗米公司签订《农业用地租赁合同》，将光明新区光明街道光明北片区农业用地（即光明基地葡萄园用地）租赁给普罗米公司，用于现代农业生物育种科研、试验和生产，租赁期限为10年。

（二）事故车辆基本情况

事故车辆名为轮式装载机（以下称装载车），适用于散料铲装和短途运输。事发前该装载车起重杆存在故障，无法正常升降铲斗方面并无异常）。该装载车符合《机动车类型术语和定义》（GA802--2014）第3.7项关于轮式自行机械车的定义，属于机动车；根车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第123号）第八条的规定，驾驶员应当申领M牌(轮式自行机械车)的机动车驾驶证。

经调查，死者史水利仅持有C4、D牌机动车驾驶证，无M牌机动车驾驶证，其驾驶该装载车行为属于无证驾驶。

二、事故原因及性质

（一）直接原因

死者史水利安全意识淡薄，违反单位的安全生产规章制度，在无证驾驶装载车时操作不当，人与车先后掉入水渠中，被装载车压亡。

（二）间接原因

1、普罗米公司主要负责人杨宾在史水利无M牌驾驶证情况下，要求员工维修、驾驶装载车。

2、普罗米公司隐患排查治理制度不健全，未及时发现事故隐患，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度不到位。

3、普罗米公司主要负责人杨宾履行安全生产管理职责不到位，未能检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，本起事故是一起因员工违章操作，现场管理不到位而引发的生产安全责任事故。

三、事故责任认定及处理建议

（一）相关单位责任及处理建议

普罗米公司未健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第四十一条的规定，对事故发生负有主体责任。

建议由深圳市光明新区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》一百零九条对其进行行政处罚。

（二）相关人员责任及处理建议

1、死者史水利安全意识淡薄，违反单位的安全生产规章制度，在无证驾驶装载车时操作不当，人与车先后掉入水渠中，被装载车部身亡。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的有关规定，应对本起事故承担直接责任。

鉴于史水利已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2、杨宾作为普罗米公司主要负责人，未履行安全生产管理责任，在史水利无M牌驾驶证情况下，要求史水利维修、驾驶装载车促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。

因杨宾涉嫌构成重大责任事故罪，建议由公安部门依法追究其责任。

四、事故防范措施和整改建议

经济服务局应监督普罗米公司做好以下工作：

1、普罗米公司应聘请专业机构对全厂进行安全评估，并依据评估意见和整改建议进行整改，并严格落实。

2、普罗米公司应对全体员工进行安全警示教育，并严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，健全生产安全排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；应加强对从业人员进行安全教育和培训，督促从业人员严格执行本全生产规章制度和安全操作规程，防止同类事故再次发生。

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：

网站备案号：粤ICP备2024337736号-1 网站标识码：4403900004 粤公网安备：44030002005185号

投诉电话：0755-12345 投诉地址：深圳市光明区光明街道碧眼路1号信访大厅

执法投诉电话：0755-88211194 执法投诉信箱：sfjzfts@szgm.gov.cn

适老化
无障碍服务